

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 공공임대용 매입농지 임대관리 소홀

해 당 부 서 가가가가본부 아아지사

조 치 부 서 가가가가본부 아아지사

내 용

1. 업무개요

공사는 경영규모·연령별로 농가의 성장단계를 구분한 후 성장단계별로 맞춤형 농지지원을 통해 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원 지원하기 위해 고령은퇴, 이농·직업전환, 농업경영에 이용되지 않는 농업인 소유의 농지, 비농업인(상속·이농)의 소유농지 등을 매입하고, 이를 2030세대 등 젊은 농업인 등에게 지원하여 농지시장 안정 및 농지이용의 효율화를 도모하는 ‘맞춤형농지지원사업’ (농지매매사업, 농지임차임대사업, 공공임대용농지매입사업)을 시행하고 있으며,

가가가가본부 아아지사(이하 “아아지사”라 한다) 에서는 감사일 현재(2024. 7. 4.) [표 1]과 같이 공공임대용으로 559필지(134ha)를 매입하여 보유하고 있다.

[표 1] 아아 공공임대용 농지매입사업 추진내역

(단위: m², 원)

매도자	계약건	필지수	면적	사업비
-----	-----	-----	----	-----

자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

2. 판단기준

「농지은행 보유자산 관리지침」 제9조(농지은행 자산관리자의 업무)에 따르면 농지은행 자산 분임관리자(지사장)는 관리하고 있는 농지은행 보유자산의 관리 및 위법 사실 보고 업무를 수행하여야 하고, 제10조(보유자산 운용·관리의 원칙)에 따라 농지은행 보유자산 관리자는 해당 자산을 운용 및 관리함에 있어 합리적이고 효율적으로 운용 및 관리될 수 있도록 노력하여야 하며, 제11조(보유자산의 관리)에 따라 농지은행 보유자산의 이용 현황을 파악하여야 하며, 제13조(보유자산의 임대) 농지은행 보유자산의 임대에 관한 사항은 「농지은행사업 업무지침」에 따라 처리하여야 한다.

따라서 지사에서는 맞춤형농지지원사업 업무지침에 따라 공공임대용 매입농지를 임대관리 하여야 하고, 보유자산의 이용현황을 파악하여 합리적이고 효율적으로 관리하여야 하며 위법 사실을 인지하게 될 경우 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [아]지사에서 공공임대용으로 보유하고 있는 [표 2] 와 같은 “[아]군 [●●]면 [◆◆]리 432-1” 은 2023. 5. 29. 계약기간이 만료되었고, 감사일 현재 (2024. 7. 4.)체결된 임대계약이 없음에도

[표 2] [아]지사 보유 공공임대용 매입농지(◆◆리 432-1)

(단위: m², 원)

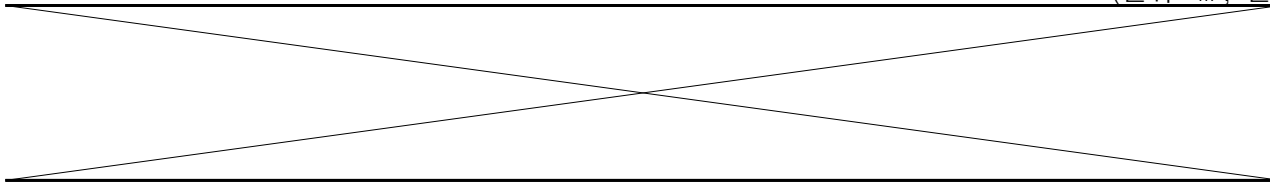
매입계약번호	지번	지목	면적	임대내역		
				임대인	계약기간	연간임대료

자료: 농지은행통합관리시스템 계약체결내역 재구성

[그림]과 같이 신원 불상의 경작자가 농작물을 경작하고 있는 사실이 있다.

[그림] 아아지사 보유 공공임대용 매입농지 이용 현황(◆◆리 432-1)

(단위: m², 원)



자료: 감사인 현장 확인(2024. 7. 3.)

그 결과 전업농 등의 규모화를 위해 보유하고 있는 농지은행보유자산의 임대권 등 권리가 침해되고 있다.

4. 관련부서 의견

아아지사에서는 감사 지적사항과 관련하여 해당 필지는 2023. 임대계약 종료 후 공고를 통해 임차인을 선정하려 하였으나 연접 필지(◆◆리 431) 소유자와 진입로 사용과 관련 분쟁이 있어 현재까지 전업농 등에게 임대하지 못한 사실이 있어 비축농지의 선량한 관리를 위해 진입로 확보 및 사후관리 등 필요한 조치를 하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(개개개개본부 아아지사장)은 미임대 중인 아아군 ●●면 ◆◆리 432-1의 선량한 관리를 위한 연접된 국유지 점용허가를 받거나 지적 경계측량을 실시하는 등 미임대 비축농지 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)